P U T U S A N

Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Junaidi Alias Jeje
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 44 Tahun/5 Mei 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	:Jalan Rawe VII Lingkungan IX Gang Melati Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya HALMAN SIMANULLANG, S.H, Dkk yang merupakan Para Advokat-Penasihat Hukum/ Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS) Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Mdn tertanggal 24 Agustus 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUNAIDI alias JEJE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, melanggar **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **9 (Sembilan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan **denda Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
- 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu;
- 4 (empat) blok plastik klip baru kosong;
- 2 (dua) buah sekop pipet plastic;
- 2 (dua) buah Hand Phone Merk Nokia;
- 1 (satu) buah Hand phone Merk OPPO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan tertanggal ……. dan memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perakara ini supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut Penasihat Hukum tersebut Penunut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan Hukumnya, dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa **JUNAIDI alias JEJE** pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan Rawe VII Lingk IX Gang Melati Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan saksi SUNARDI, saksi BAMBANG SOFYAN S, saksi M. SAFII, S.H, saksi ANGGRA FAJAR PRATAMA, saksi RUDI SIMAMORA dan saksi DIDIT SUSANTO memperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan terdakwa JUNAIDI alias JEJE adalah pengedar Narkotika jenis shabu di Jalan Rawe VII Lingkungan IX Gang Melati Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, berdasarkan informasi yang didapat tersebut saksi petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan di lokasi yang di maksud yang pada saat itu melihat terdakwa sedang berada didalam rumahnya sehingga saksi petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan langsung masuk kerumah yang di tempati terdakwa namun pada saat itu terdakwa melihat petugas kepolisian sehingga terdakwa berusaha melarikan diri dengan membawa bungkusan plastic warna hitam melalui pintu bagian belakang, melihat terdakwa berusaha melarikan diri saksi petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pelabuhan Belawan mengejar terdakwa sehingga terdakwa langsung membuang bungkusan plastic warna hitam kehalaman bagian belakang rumah tetangga terdakwa, tidak berapa lama sekira pukul 20.30 wib terdakwa berhasil di amankan saksi petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan kemudian saksi petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menemukan serta menyita 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa, selanjutnya bungkusan plastic warna hitam tersebut dibuka oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan dihadapan terdakwa dan ternyata isi bungkusan plastic warna hitam tersebut 1 (satu) dompet kecil warna hijau yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 21,33 (dua puluh satu koma tiga-tiga) gram, 4 (empat) blok plastic klip kosong, 2 (dua) sekop pipet plastik, 2 (dua) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan shabu, atas temuan barang bukti tersebut saksi petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mengintrogasi terdakwa lalu terdakwa mengakui sebagai pemilik barang bukti yang ditemukan serta disita tersebut yang sebelumnya diperoleh terdakwa JUNAIDI alias JEJE dengan cara memesan melalui telepon kepada DEDE AYONG (belum tertangkap / DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib kemudian DEDE AYONG (belum tertangkap / DPO) datang kerumah terdakwa di Jalan Rawe VII Lingkungan IX Gang Melati Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan menyerahkan 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram kepada terdakwa dan terdakwa menberikan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang telah laku sebelumnya kepada DEDE AYONG (belum tertangkap / DPO) sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa mengaku tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu pada DEDE AYONG (belum tertangkap / DPO) untuk dijual kembali, yang dimana terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gramnya serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, atas pengakuan terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil penimbangan barang dari PT. Pegadaian No. 118/VI/POL-10009/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani penimbang, penaksir IVO SARAGIH diketahui Manajer Cabang MALA KARTIKA, S.E yang pada hasil penimbangannya berupa 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan **berat kotor/bruto 21,33 (dua puluh satu koma tiga tiga) gram disisihkan 1 (satu) plastic bening dengan berat bersih/netto 10 (sepuluh) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya dengan berat kotor/bruto 11,33 (sebelas koma tiga tiga) gram**;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Kamis tanggal 06 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 15.00 wib yang dibuat dan ditandatanganin HERISON MANULLANG, S.H, BERKAT M HAREFA, S.H, RAHMAT JUNJUNG MULIA SIANTURI, S.H, Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan Terdakwa JUNAIDI Alias JEJE bertempat di ruangan Aula Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan **Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Sebanyak 11,33 (sebelas koma tiga tiga) sisa hasil penyisihan dari 21,33 (dua puluh satu koma tiga tiga) gram dengan cara blender kemudian hasilnya dibuang ke lubang WC lalu di siram sampai habis dikamar mandi Aula Polres Pelabuhan Belawan;**

Bahwa berdasarkan Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 3134/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd yang pada pemeriksaannya berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang dianalisis milik terdakwa JUNAIDI alias JEJE adalah **benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa **JUNAIDI alias JEJE** pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan Rawe VII Lingkungan IX Gang Melati Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***tanpa hak atau***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan saksi SUNARDI, saksi BAMBANG SOFYAN S, saksi M. SAFII, S.H, saksi ANGGRA FAJAR PRATAMA, saksi RUDI SIMAMORA dan saksi DIDIT SUSANTO memperoleh informasi yang menyebutkan terdakwa JUNAIDI alias JEJE ada memiliki Narkotika di Jalan Rawe VII Lingkungan IX Gang Melati Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan di lokasi yang di maksud yang pada saat itu melihat terdakwa sedang berada didalam rumahnya sehingga saksi petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan langsung masuk kerumah yang di tempati terdakwa namun pada saat itu terdakwa melihatnya sehingga terdakwa berusaha melarikan diri dengan membawa bungkusan plastic warna hitam melalui pintu bagian belakang, melihat terdakwa berusaha melarikan diri saksi petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mengejar terdakwa sehingga terdakwa langsung membuang bungkusan plastic warna hitam kehalaman bagian belakang rumah tetangga terdakwa, tidak berapa lama sekira pukul 20.30 Wib terdakwa berhasil di amankan saksi petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan kemudian saksi petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menemukan serta menyita 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa, selanjutnya bungkusan plastic warna hitam tersebut yang merupakan milik terdakwa dibuka oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan dihadapan terdakwa dan ternyata isi dari bungkusan plastic warna hitam tersebut 1 (satu) dompet kecil warna hijau yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 21,33 (dua puluh satu koma tiga-tiga) gram, 4 (empat) blok plastic klip kosong, 2 (dua) sekop pipet plastik, 2 (dua) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), atas temuan barang bukti tersebut saksi petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui sebagai pemilik barang bukti yang ditemukan serta disita tersebut. Kemudian terdakwa mengaku mendapatkan dan memiliki narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis shabu tersebut dari DEDE AYONG (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, atas pengakuan terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses lebih lanjut;-

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil penimbangan barang dari PT. Pegadaian No. 118/VI/POL-10009/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani penimbang, penaksir IVO SARAGIH diketahui Manajer Cabang MALA KARTIKA, S.E yang pada hasil penimbangannya berupa 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan **berat kotor/bruto 21,33 (dua puluh satu koma tiga tiga) gram disisihkan 1 (satu) plastic bening dengan berat bersih/netto 10 (sepuluh) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya dengan berat kotor/bruto 11,33 (sebelas koma tiga tiga) gram** untuk pembuktian dipersidangan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Kamis tanggal 06 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 15.00 wib yang dibuat dan ditandatanganin HERISON MANULLANG, S.H, BERKAT M HAREFA, S.H, RAHMAT JUNJUNG MULIA SIANTURI, S.H, Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan Terdakwa JUNAIDI Alias JEJE bertempat di ruangan Aula Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan **Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Sebanyak 11,33 (sebelas koma tiga tiga) sisa hasil penyisihan dari 21,33 (dua puluh satu koma tiga tiga) gram dengan cara blender kemudian hasilnya dibuang ke lubang WC lalu di siram sampai habis dikamar mandi Aula Polres Pelabuhan Belawan;**

Bahwa berdasarkan Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 3134/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd yang pada pemeriksaannya berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang dianalisis milik terdakwa JUNAIDI alias JEJE adalah **benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sunardi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Rawe VII Lingkungan IX Gang Melati Kel. Tangkahan Kec Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa sebuah plastic asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 1(satu) dompet kecil warna hijau yang didalamnya berisikan 2(dua) buah plastic klip berisikan narkotika jenis sabu, 4(empat) blok plastik klip baru kosong, 2(dua) sekop pipet plastic, 2(dua) buah handphone merk nokia, 1(satu) buah handphone merk Oppo dan uang tunai sebanyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun barang bukti tersebut ditemukan dari halaman belakang rumah tetangga Terdakwa.
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Rawe VII Lingkungan IX Gang Melati Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan saksi bersama rekan saksi dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapatkan laporan dari warga tidak bersedia disebutkan namanya bahwa seorang laki-laki bernama Junaidi Alias Jeje yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu yang sering mengedarkan narkotika jenis sabu di Jalan Rawe VII Lingkungan IX Gang Melati Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa kemudian setelah menerima laporan tersebut kemudian petugas kepolisian dari satres narkoba polres pelabuhan belawan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seorang Bandar narkotika yang bernama Dede Ayong (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib dengan cara terlebih dahulu terdakwa menghubungi DEDE AYONG melalui telepon untu membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram setelah itu DEDE AYONG datang mengantar Narkotika jenis shabu sebanyak yang dipesan kerumah terdakwa seharga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah); di Jalan Rawe VII Lingk IX Gang Melati Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi Bambang Sofyan S, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Rawe VII Lingkungan IX Gang Melati Kel. Tangkahan Kec Medan Labuhan Kota Medan.
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa sebuah plastic asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 1(satu) dompet kecil warna hijau yang didalamnya berisikan 2(dua) buah plastic klip berisikan narkotika jenis sabu, 4(empat) blok plastik klip baru kosong, 2(dua) sekop pipet plastic, 2(dua) buah handphone merk nokia, 1(satu) buah handphone merk Oppo dan uang tunai sebanyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun barang bukti tersebut ditemukan dari halaman belakang rumah tetangga Terdakwa.
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Rawe VII Lingkungan IX Gang Melati Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan saksi bersama rekan saksi dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapatkan laporan dari warga tidak bersedia disebutkan namanya bahwa seorang laki-laki bernama Junaidi Alias Jeje yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu yang sering mengedarkan narkotika jenis sabu di Jalan Rawe VII Lingkungan IX Gang Melati Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa kemudian setelah menerima laporan tersebut kemudian petugas kepolisian dari satres narkoba polres pelabuhan belawan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seorang Bandar narkotika yang bernama Dede Ayong (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib dengan cara terlebih dahulu terdakwa menghubungi DEDE AYONG melalui telepon untu membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram setelah itu DEDE AYONG datang mengantar Narkotika jenis shabu sebanyak yang dipesan kerumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa seharga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) di Jalan Rawe VII Lingk IX Gang Melati Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Rawe VII Lingkungan IX Gang Melati Kel. Tangkahan Kec Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib DEDE AYONG (belum tertangkap / DPO) datang kerumah Jalan Rawe VII Lingk IX Gang Melati Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan mengantarkan 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis shabu seberat 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian datangla Petugas Kepolisian melakukan pengerebekan yang mana Terdakwa berusaha melarikan diri dari dalam rumah dari pintu belakang dan menuju halaman belakang dengan membawa 1 (satu) bungkusan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) dompet kecil warna hijau yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 21,33 (dua puluh satu koma tiga-tiga) gram, 4 (empat) blok plastic klip kosong, 2 (dua) sekop pipet plastik, 2 (dua) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disaat itu Petugas Kepolisian mengejar sehingga membuang 1 (satu) bungkusan plastik warna hitam tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan saksi petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan membuka serta memperlihatkan 1 (satu) bungkusan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) dompet kecil warna hijau yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 21,33 (dua puluh satu koma tiga-tiga) gram, 4 (empat) blok plastic klip kosong, 2 (dua) sekop pipet plastik, 2 (dua) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat di introgasi oleh saksi petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan sehingga mengaku sebagai pemilik 1 (satu) bungkusan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) dompet kecil warna hijau yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 21,33 (dua puluh satu koma tiga-tiga) gram, 4 (empat) blok plastic klip kosong, 2 (dua) sekop pipet plastik, 2 (dua) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi waktu yang cukup

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
- 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu;
- 4 (empat) blok plastik klip baru kosong;
- 2 (dua) buah sekop pipet plastic;
- 2 (dua) buah Hand Phone Merk Nokia;
- 1 (satu) buah Hand phone Merk OPPO.
- Uang tunai sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Rawe VII Lingkungan IX Gang Melati Kel. Tangkahan Kec Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib DEDE AYONG (belum tertangkap / DPO) datang kerumah Jalan Rawe VII Lingk IX Gang Melati Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan mengantarkan 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis shabu seberat 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian datangla Petugas Kepolisian melakukan pengerebekan yang mana Terdakwa berusaha melarikan diri dari dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumah dari pintu belakang dan menuju halaman belakang dengan membawa 1 (satu) bungkusan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) dompet kecil warna hijau yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 21,33 (dua puluh satu koma tiga-tiga) gram, 4 (empat) blok plastic klip kosong, 2 (dua) sekop pipet plastik, 2 (dua) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disaat itu Petugas Kepolisian mengejar sehingga membuang 1 (satu) bungkusan plastik warna hitam tersebut;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan saksi petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan membuka serta memperlihatkan 1 (satu) bungkusan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) dompet kecil warna hijau yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 21,33 (dua puluh satu koma tiga-tiga) gram, 4 (empat) blok plastic klip kosong, 2 (dua) sekop pipet plastik, 2 (dua) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkusan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) dompet kecil warna hijau yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 21,33 (dua puluh satu koma tiga-tiga) gram, 4 (empat) blok plastic klip kosong, 2 (dua) sekop pipet plastik, 2 (dua) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil penimbangan barang dari PT. Pegadaian No. 118/VI/POL-10009/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani penimbang, penaksir IVO SARAGIH diketahui Manajer Cabang MALA KARTIKA, S.E yang pada hasil penimbangannya berupa 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan **berat kotor/bruto 21,33 (dua puluh satu koma tiga tiga) gram disisihkan 1 (satu) plastic bening dengan berat bersih/netto 10 (sepuluh) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya dengan berat kotor/bruto 11,33 (sebelas koma tiga tiga) gram**;-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Kamis tanggal 06 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 15.00 wib yang dibuat dan ditandatanganin HERISON MANULLANG, S.H, BERKAT M HAREFA, S.H, RAHMAT JUNJUNG MULIA SIANTURI, S.H, Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan Terdakwa JUNAIDI Alias JEJE bertempat di ruangan Aula Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan **Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Sebanyak 11,33 (sebelas koma tiga tiga) sisa hasil penyisihan dari 21,33 (dua puluh satu koma tiga tiga) gram dengan cara blender kemudian hasilnya dibuang ke lubang WC lalu di siram sampai habis dikamar mandi Aula Polres Pelabuhan Belawan;**
- Bahwa berdasarkan Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 3134/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd yang pada pemeriksaannya berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang dianalisis milik terdakwa JUNAIDI alias JEJE adalah **benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer dan apabila telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. *Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama JUNAIDI alias JEJE dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau *"error in persona"*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 *Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Petugas Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan terdakwa adalah pengedar Narkotika jenis shabu di Jalan Rawe VII Lingkungan IX Gang Melati Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, berdasarkan informasi yang didapat tersebut saksi petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan di lokasi yang di maksud yang pada saat itu melihat terdakwa sedang berada didalam rumahnya sehingga petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan langsung masuk kerumah yang di tempati terdakwa namun pada saat itu terdakwa melihat petugas kepolisian sehingga terdakwa berusaha melarikan diri dengan membawa bungkusan plastic warna hitam melalui pintu bagian belakang, melihat terdakwa berusaha melarikan diri saksi petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mengejar terdakwa sehingga terdakwa langsung membuang bungkusan plastic warna hitam kehalaman bagian belakang rumah tetangga terdakwa, tidak berapa lama sekira pukul 20.30 wib terdakwa berhasil di amankan Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan kemudian saksi petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menemukan serta menyita 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa, selanjutnya bungkusan plastic warna hitam tersebut dibuka oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Polres Pelabuhan Belawan dihadapan terdakwa dan ternyata isi bungkusan plastic warna hitam tersebut 1 (satu) dompet kecil warna hijau yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 21,33 (dua puluh satu koma tiga-tiga) gram, 4 (empat) blok plastic klip kosong, 2 (dua) sekop pipet plastik, 2 (dua) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan shabu, atas temuan barang bukti tersebut saksi petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mengintrogasi terdakwa lalu terdakwa mengakui sebagai pemilik barang bukti yang ditemukan serta disita tersebut yang sebelumnya diperoleh terdakwa dengan cara memesan melalui telepon kepada DEDE AYONG (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib kemudian DEDE AYONG (DPO) datang kerumah terdakwa di Jalan Rawe VII Lingkungan IX Gang Melati Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan menyerahkan 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram kepada terdakwa dan terdakwa menberikan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang telah laku sebelumnya kepada DEDE AYONG (DPO) sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mengaku tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu pada DEDE AYONG (DPO) untuk dijual kembali, yang dimana terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gramnya serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, atas pengakuan terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil penimbangan barang dari PT. Pegadaian No. 118/VI/POL-10009/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani penimbang, penaksir IVO SARAGIH diketahui Manajer Cabang MALA KARTIKA, S.E yang pada hasil penimbangannya berupa 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor/bruto 21,33 (dua puluh satu koma tiga tiga) gram disisihkan 1 (satu) plastic bening dengan berat bersih/netto 10 (sepuluh) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya dengan berat kotor/bruto 11,33 (sebelas koma tiga tiga)gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Kamis tanggal 06 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 15.00 wib yang dibuat dan ditandatanganin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HERISON MANULLANG, S.H, BERKAT M HAREFA, S.H, RAHMAT JUNJUNG MULIA SIANTURI, S.H, Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan Terdakwa JUNAIDI Alias JEJE bertempat di ruangan Aula Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Sebanyak 11,33 (sebelas koma tiga tiga) sisa hasil penyisihan dari 21,33 (dua puluh satu koma tiga tiga) gram dengan cara blender kemudian hasilnya dibuang ke lubang WC lalu di siram sampai habis dikamar mandi Aula Polres Pelabuhan Belawan. Bahwa berdasarkan Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 3134/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd yang pada pemeriksaannya berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang dianalisis milik terdakwa JUNAIDI alias JEJE adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampai secara lisan dipersidangan, memohon Putusan yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
- 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu;
- 4 (empat) blok plastik klip baru kosong;
- 2 (dua) buah sekop pipet plastic;
- 2 (dua) buah Hand Phone Merk Nokia;
- 1 (satu) buah Hand phone Merk OPPO.

Dikarenakan barang bukti tersebut Ilegal dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

Dikarenakan barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI alias JEJE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa haka tau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram",* sebagaimana Dakwaan Primair;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dengan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
- 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu;
- 4 (empat) blok plastik klip baru kosong;
- 2 (dua) buah sekop pipet plastic;
- 2 (dua) buah Hand Phone Merk Nokia;
- 1 (satu) buah Hand phone Merk OPPO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua , M. Nazir, S.H., M.H. , Muhammad Kasim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohana Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Bella Azigna Purnama, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya melalui sidang Teleconfarance.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
M. Nazir, S.H., M.H.	Donald Panggabean, S.H.
Muhammad Kasim, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rohana Pardede, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)